

تقرير كشف وخبرة

بالقضية التنفيذية رقم (2026/170 انابات)

لدى دائرة تنفيذ محكمة بداية جنوب عمان الموقرة

بناء على القرار المتخذ من قبل عطوفة رئيس تنفيذ محكمة بداية حقوق جنوب عمان الموقرة القاضي ايناس بك المهيرات بأنتخابي خبيراً فنياً وعقارياً بالقضية التنفيذية اعلاه رقم (2026/170 انابات) والمتعلقه بتقدير قيمة حصص المحكوم عليها في قطعة الارض رقم 960 من الحوض رقم 1 أبو القعفور قرية ام قصير والمقابلين من اراضي جنوب عمان وما عليها من ابنية وانشاءات ومزروعات

فقد حضرت جلسة المحكمة الموقرة ووفقاً لمنطوق نص المادة 83/3 من قانون اصول المحاكمات المدنية المعدل لسنة 2017 سنلت من قبل هيئة المحكمة الموقرة انا الخبير المنتخب والموقع ادناه عن وجود اي ظروف او اسباب من شأنها اثارت الشكوك حول حيديتي واستقلاليتي عن اطراف الدعوى او الوكلاء او الهيئة الحاكمة فافصحت بانه لا يوجد اي ظروف او اسباب من شأنها اثارت الشكوك حول حيديتي واستقلاليتي عن هيئة المحكمة الموقرة او الوكلاء او اطراف الدعوى ولا يوجد او يحول دون قيامي بالمهمة الموكولة لي بكل حياديته وشفافيته ومهنية خيرة قيام وتفهمت المهمة الموكولة لي وهي:

وضع اليد وبيان واقع حال العقار موضوع الدعوى وتقدير قيمة حصص المحكوم عليها في العقار موضوع هذه القضية من اراضي جنوب عمان على ان يتضمن التقرير وصف ورقم العقار والموقع والمساحة وحدوده واوصافه وقيمه المقدرة ومعرفة فيما اذا كانت المحكوم عليها شاغلا له ام انه مشغول من قبل الغير بالإضافة الى وصف البناء المقام عليه ان وجد

وتحلفت القسم القانوني بان اقوم بالمهمة الموكولة لي بكل امانة وصدق وإخلاص

وبعدها وبتاريخ 2026/8/6 أنتقلت الى موقع العقار موضوع الدعوى برفقة مندوب مأمور تنفيذ محكمة بداية جنوب عمان الموقرة السيد عمر الرويضات ووكيل المحكوم له المحامي الدكتور عناد الشمري وبدلالته والمخططات والاحداثيات واستعمال تطبيقات دائرة الاراضي والمساحة (Gps) تم الوصول والوقوف على رقبة العقار موضوع الدعوى

وحال وصولنا الى رقبة العقار اطلعت على المبرزات الخاصة بالعقار موضوع الدعوى في الموقع ووجدتها تنطبق على بعضها البعض من جهة وعلى موقع وواقع العقار موضوع الدعوى من جهة اخرى تمام الانطباق ثم قمت بوصف العقار وصفا اوليا من حيث موقعه وواقعه واستعماله وقربه وبعده عن الخدمات

وبعد اجراء الكشف الميداني على الواقع للعقار موضوع الدعوى والتجوال فيه ودراسة المبرزات تبين لي ما يلي:

* - موقع العقار موضوع الدعوى: -

- ان العقار موضوع الدعوى هو عبارة عن قطعة الارض رقم 960 من الحوض رقم 1 أبو القعفور محاطة بسور من جميع الجهات الواجهة الامامية منه من الحجر يعلوه مشربيات حجرية وفيه بوابتين حديد وباب اخر من الحديد وباقي الواجهات بدون حجر من الطوب والخرسانة مع القسارة ومقام عليها بناء مكون من طابقين (طابق ارضي وطابق تسوية) وتبلغ اجمالي مساحة البناء 693 م² حسب اذن الاشغال للبناء ويحمل الرقم 3 حسب ترميز امانة عمان الكبرى وجميع واجهاته الخارجية من الحجر وحوله ساحات مبلطة بلاط موزايكو وحديقة مزروعة بالاشجار المثمرة مثل الزيتون وغيرها واشجار الزينة وفي نهاية دربزين من الحديد بارتفاع 70سم وموقف سيارة في الزاوية الشمالية الشرقية من قطعة الأرض سقفة من القرميد مقام على تيوبات حديدية بمساحة (7م×3م)=21م² وتقع قطعة الأرض موضوع الدعوى على شارع تنظيمي معبد من الجهة الشمالية مسمى شارع الناقة وباقي الجهات قطع أراضي مجاورة لها على بعضها ابنية وتبعد عن شارع الحرية مسافة 105متر شمالا وشرق مدرسة وروضة اسيا الدولية بمسافة 30متر ضمن منطقة ام قصير والمقابلين والبنيات التابعة لامانة عمان الكبرى تنظيميا وتسجيليا تابعة الى أراضي جنوب عمان

- ملكية قطعة الأرض والعقار المقام عليها موضوع الدعوى تعود للمحكوم عليها ايمان خالد محمود أبو رحمه بكامل حصصها وهي من نوع ملك وتبلغ مساحتها 1 دونم و 16.660 متر مربع = 1016.660م² وذلك حسب صورة سند التسجيل الصادرة من اراضي جنوب عمان بموجب الوصل رقم 440637 تاريخ 2026/5/21

- تنظيم قطعة ارض العقار موضوع الدعوى سكن ب ضمن تنظيم منطقة ام قصير والمقابلين والبنيات / امانة عمان الكبرى

- الخدمات من مياه وكهرباء واتصالات متوفرة في موقع قطعة الارض
موضوع الدعوى

- طبوغرافية قطعة الارض موضوع الدعوى مائلة من الجهة الشمالية
باتجاه الجنوب وشكلها غير منتظم اقرب الى الشكل الرباعي وتربتها
حمراء صالحة للبناء والزراعة

وصف البناء موضوع الدعوى:

ويتألف البناء من طابقين (طابق تسوية وطابق ارضي) وعمره الزمني
اكثر من 20 سنة ومخدوم ببيت درج فقط درجاته من الرخام ودربزينه من
الحديد ومقبضه العلوي من الخشب وتفصيلها كالتالي:..
أ-طابق التسوية:..

وتبلغ مساحته 267م2 حسب اذن الاشغال رقم 13 تاريخ 2006/2/16
الصادر من امانة عمان الكبرى وله مدخل من بيت الدرج بابه من الخشب
ومدخلين من الساحة الجانبية الغربية والجنوبية من الحديد ويتألف من
كريدور طويل وواسع ارضيته مبلطة بلاط موزايكو والجدران دهان وفي
نهايته من الجهة الغربية تدخل على مطبخ مهجور غير صالح للاستعمال
وفيه خزائن سفلية من الالمنيوم مخربة وبعض ضرفها غير موجودة
ويعلوها مجلى حوضين ورخام على جانبيه وحنفية خلاط المطبخ لا تعمل
وقسم من جدران المطبخ مبلطة بلاط سيراميك وارضيته مبلطة بلاط
موزايكو وحمام عربي مهجور فيه فقط مقعدة عربية وارضيته مبلطة بلاط
موزايكو والجدران دهان عادي املشن وبقية طابق التسوية مفتوح على
بعضه البعض ارضيته مدة خرسانية وجدرانه مدهونة دهان املشن قديم
بحاجة الى إعادة دهان وفيه خزين للساكنين في الطابق الأرضي مثل
اخشاب وفرشات اسفنج وغاز وصوبات غاز وخزائن واسرة وغيرها
ويتواجد في طابق التسوية ويقضي معظم وقته السيد مهند إسماعيل أبو
رحمة ابن المحكوم عليها ايمان خالد أبو رحمة كما سمعت من أخيه احد
الساكنين في البناء

2-الطابق الأرضي:..

وتبلغ مساحته 426م2 حسب اذن الاشغال رقم 13 تاريخ 2006/2/16
الصادر من امانة عمان الكبرى ومدخله الرئيسي من بيت الدرج ومقام على
مدخله مظلة خرسانية مغطى سقفا من الخارج بالقرميد قائمة على أعمدة
حجرية وعلى جانبيها شبابيك للطابق راكب عليها أعمدة حجرية لزينة
الطابق ويتكون الطابق من كريدور طويل يمتد من الشرق الى الغرب في
الطابق حيث تدخل في نهاية الكريدور من الجهة الغربية على الشقة الغربية

والتي تتكون من مطبخ وكريدور وديوان وكريدور واسع و 3 غرف نوم وحمام وبرنדה سقفها قرميد وتشطيبات الشقة ارضيتها مبلطة بلاط موزايكو ما عدا أرضية المطبخ وجدرانه والحمام وجدرانه وأرضية الديوان جميعها مبلطة بلاط سيراميك وجدران الشقة مدهونة دهان عادي املشن والسقف ديكورات من الجبصين والابواب الداخلية والخارجية من الخشب ما عدا باب البرنדה من الحديد والزجاج والشبابيك من الالمنيوم مع اباجورات وحديد حماية والمطبخ فيه خزائن سفلية وعلوية من الخشب والخزائن السفلية راكب عليها مجلى حوضين وعلى جانبيه رخام والحمام فيه كرسي حمام افرنجي وشطافة يدوية ومغسلة عامود وبانيو مسكونة ومشغولة من قبل المحكوم عليها ايمان خالد محمود أبو رحمة وزوجها وعائلتها وتدخل في نهاية الكريدور من الجهة الشرقية على شقتين شقة جنوبية وشقة شمالية وتفصيلهما على النحو التالي:..

-الشقة الجنوبية في نهاية الكريدور الشرقي:..

وتتكون من مطبخ وصالة مفتوحين على بعض وكردور و 2 غرفة نوم وحمام وتشطيبات الشقة ارضيتها مبلطة بلاط موزايكو ما عدا أرضية المطبخ وجدرانه والحمام وجدرانه مبلطة بلاط سيراميك وباقي جدران الشقة مدهونة دهان ديكوري والسقف ديكورات من الجبصين والابواب الداخلية والخارجية من الخشب والشبابيك من الالمنيوم مع اباجورات وحديد حماية والمطبخ فيه خزائن سفلية وعلوية من الالمنيوم والخزائن السفلية راكب عليها مجلى حوضين وعلى جانبيه رخام والحمام فيه كرسي حمام افرنجي وشطافة يدوية ومغسلة وشور بوكس مسكونة ومشغولة من قبل إسماعيل محمد أبو رحمة ابن المحكوم عليها ايمان خالد محمود أبو رحمة

-الشقة الشمالية في نهاية الكريدور الشرقي:..

تتكون من مطبخ وصالة مفتوحين على بعض وغرفة نوم وحمام وبرنדה وتشطيبات الشقة ارضيتها وجدران المطبخ والحمام مبلطة بلاط سيراميك وباقي جدران الشقة مدهونة دهان ديكوري والسقف ديكورات من الجبصين والابواب الداخلية والخارجية من الخشب ما عدا باب البرنדה من الحديد والزجاج وسقفها من القرميد والشبابيك من الالمنيوم مع اباجورات وحديد حماية والمطبخ فيه خزائن سفلية وعلوية من الالمنيوم والخزائن السفلية راكب عليها مجلى حوضين وعلى جانبيه رخام والحمام فيه كرسي حمام افرنجي وبديه ومغسلة وبانيو مسكونة ومشغولة من قبل إيهاب محمد أبو رحمة ابن المحكوم عليها ايمان خالد محمود أبو رحمة

*- التقدير نتيجة الكشف :-

بناء على ما تقدم من وصف للعقار موضوع الدعوى وخبرتي كمهندس مدني ومقدر عقاري واطلاعي على الاسعار الدارجة في منطقة العقار موضوع الدعوى والاستئناس بالاسعار من المكاتب العقارية ومالكي العقارات المجاورة للعقار موضوع الدعوى والقيمة الإدارية لقطعة ارض العقار واعتمدت في خبرتي الاسس المتبعة في التقدير وهي طريقة المقارنة اي مقارنة قيمة العقار موضوع الدعوى مع مثيلاتها من العقارات المجاورة وفي نفس المنطقة والحوض مع تسوية الفرق بينهما والاخذ بعين الاعتبار المساحة والتنظيم وطبيعة وشكل وموقع العقار موضوع الدعوى والشوارع التي تخدمه والخدمات والعمران وعدد الشركاء في سند التسجيل لقطعة الارض موضوع الدعوى وعمر البناء والمواد المصنوع منها البناء

وبناء على ما تقدم فانني قيمة العقار موضوع الدعوى على النحو التالي:-

1- اقدر سعر المتر المربع الواحد لقطعة ارض العقار موضوع الدعوى رقم 960 من الحوض رقم 1 أبو القعفور قرية ام قصير والمقابلين من أراضي جنوب عمان والتي تبلغ مساحتها 1016.660م² ب 185 دينار

فتكون قيمة قطعة ارض العقار موضوع الدعوى هي:-

$$1016.660 \times 2 \text{ دينار} / \text{م} = 2188082.1 \text{ دينار}$$

2- اقدر قيمة الاسوار والبوابات والمساحات المبلطة المحيطة بالعقار موضوع الدعوى ودربزينات الحديد في نهاية المساحات وما عليها من اشجار مثمرة وزينة بالمقطوع بقيمة 5400 دينار

3- اقدر سعر المتر المربع الواحد من بناء طابق التسوية والتي تبلغ مساحته 267م² في البناء ب 115 دينار

فيكون قيمة طابق التسوية من البناء هي كالتالي:-

$$267 \times 115 \text{ دينار} / \text{م} = 30705 \text{ دينار}$$

4- اقدر سعر المتر المربع الواحد من الطابق الأرضي والتي تبلغ مساحته 426م² في البناء ب 165 دينار

فيكون قيمة الطابق الأرضي من البناء هي:-

$$426 \times 165 \text{ دينار} / \text{م} = 70290 \text{ دينار}$$

5- اقدر سعر المتر المربع الواحد من مظلة القرميد للموقف في البناء والتي تبلغ مساحتها 21م² ب 40 دينار

فيكون قيمة بناء مظلة القرميد للموقف هي:-

$$21 \times 40 \text{ دينار} / \text{م} = 840 \text{ دينار}$$



فتكون قيمة العقار موضوع الدعوى من البنود المذكورة أعلاه ذوات الأرقام (1،2،3،4،5) هي:

188082.1 دينار + 5400 دينار + 30705 دينار + 70290 دينار + 840 دينار = 295317.1 دينار وهي قيمة حصص المحكوم عليها ايمان خالد محمود أبو رحمة في العقار موضوع الدعوى كونها تملك كامل حصص العقار حسب سند التسجيل المرفق مع المبررات

*-الخلاصة:-

- 1-قيمة العقار موضوع الدعوى = 295317.1 دينار
- 2-قيمة حصص المحكوم عليها ايمان خالد محمود أبو رحمة وهي تملك كامل حصص العقار موضوع الدعوى = 295317.1 دينار
- 3-كامل شقق العقار موضوع الدعوى مسكونة ومشغولة من قبل المحكوم عليها واولادها

4- الملاحظات والاسس المتبعة في التقرير

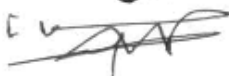
- 1- تم التقيد والاستناد على المهمة الموكولة لي من قبل هيئة المحكمة الموقرة
- 2- حسب المادة 85 من قانون اصول المحاكمات المدنية فقد تم اعداد هذا التقرير من قبلي كخبير منتخب وعلى النحو التالي:.
- قمت بالمهمة الموكولة لي من قبل هيئة المحكمة الموقرة بنفسي ولم يساعدني احدا.
- جميع الوثائق التي تم الاستناد اليها هي الوثائق المحتواه في ملف الدعوى

هذه خبرتي نضعها بين يدي عدالتكم المكرمة

الخبير المهندس

والمقدر العقاري

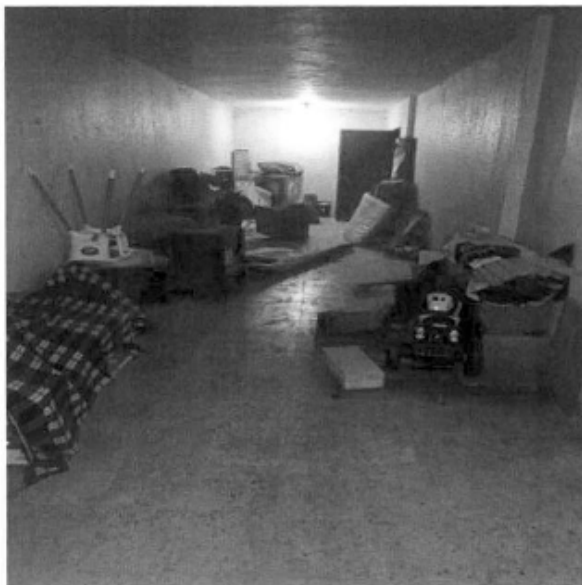
جورج حدادين

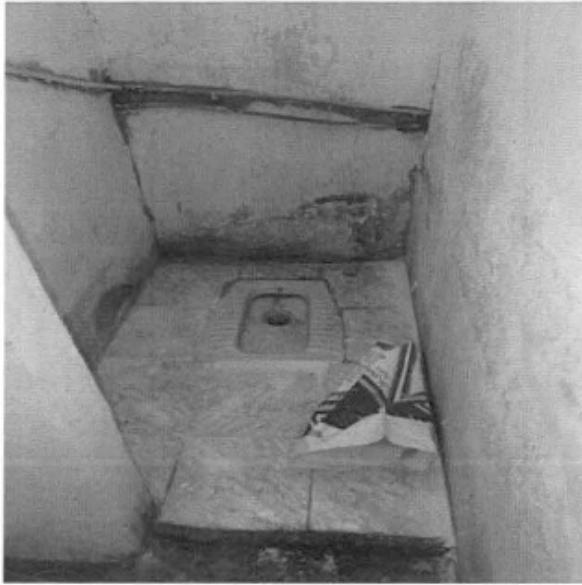


البناء من الخارج مع الأشجار والمساحات



طابق التسويه





الشقة الغربية من الطابق الأرضي



الشقة الجنوبية من الطابق الأرضي



الشقة الشمالية من الطابق الأرضي

